

1503381-47.2021.8.26.0602
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Margarete Pellizari
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/05/2022
... já se decidiu que:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência probatória - Impossibilidade - Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais - Validade - Precedentes - Ausência de atos de mercancia - Desnecessidade Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Comprovação do animus associativo - Absolvição Impossibilidade - Regime inicial fechado - Expressa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
2ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503381-47.2021.8.26.0602 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503381-47.2021.8.26.0602
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2131551/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 12544049 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 32/21/582 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2131551 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS ALLAN JUNIOR DIAS

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

LUCAS ALLAN JUNIOR DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a inicial, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 16 horas, na Rua Roque da Silva, nº 334, Parque das

Paineiras, nesta cidade e comarca de Sorocaba, guardava para entregar a consumo de outrem 03 (três) embalagens plásticas com "tijolos" com material contendo a substância tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 2.784,78g; 03 (três) embalagens plásticas com "tijolos" com material contendo a substância tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 2.886,97g; 187 (cento e oitenta e sete) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 26,14g; 03 (três) embalagens plásticas com material contendo a substância tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 208,94g; 01 (uma) embalagem plástica com material contendo a substância tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 120,09g; 01 (uma) porção de cocaína, na forma petrificada, com peso líquido de 71,58g; 01 (uma) embalagem plástica contendo cocaína, com peso líquido de 61,71g; e 02 (duas) embalagens plásticas contendo cocaína, na forma petrificada, com peso líquido de 19,61g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), e laudo de constatação (fls. 20/29), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram juntados aos autos: Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), Termos de Depoimento, Declarações e Interrogatório (fls. 07, 08, 09, 46/47, 67/68, 70/71, 73/74, 91/92 e 93/94), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 20/29), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 75/76), Folha de Antecedentes (fls. 118/121) e Certidão de Distribuições Criminais (fls. 124/125).

Oferecida a denúncia (fls. 114/116), o réu foi notificado e citado (fl. 136) e apresentou defesa preliminar (fl. 139), após o que a inicial foi recebida (fls. 141/142, item "2").

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu interrogado ao final (fls. 187/190). Não foram arroladas testemunhas de defesa e o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha faltante (fls. 187/190).

Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo às fls. 187/190, então chamei os autos à conclusão para sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou suficientemente comprovada.

O material apreendido (fls. 10/11) foi submetido a exame químico-toxicológico (fls. 20/29) sendo que a perita subscritora do laudo concluiu que se tratava mesmo de 06 (seis) porções a granel e outras 04 (quatro) porções menores de maconha, com peso líquido total de 6.000,78g (seis mil gramas e setenta e oito centigramas); 01 (uma) porção grande e outras 187 (cento e oitenta e sete) individuais de cocaína, com peso líquido total de 87,85g (oitenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas); e 01 (uma) porção grande e outras 02 (duas) individuais também de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 91,19g (noventa e um gramas e dezenove) centigramas, o que, sem dúvida alguma, revela a existência de tráfico.

Para reconhecimento do delito, desnecessária da comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento, além da apreensão de petrechos e embalagens, e, ainda mais, as circunstâncias de fato, são mais que suficientes para conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente.

É que para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", não se exigindo o ato de mercancia.

A propósito, já se decidiu que:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência probatória - Impossibilidade -

Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais - Validade - Precedentes - Ausência de atos de mercancia - Desnecessidade Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Comprovação do animus associativo - Absolvição Impossibilidade - Regime inicial fechado - Expressa previsão legal RECURSOS IMPROVIDOS" (Apelação Criminal nº 0010719-70.2007.8.26.0495, Rel. Silmar Fernandes, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/06/2012).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papелotes de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido" (Apelação Criminal n.º 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95).

A autoria também restou devidamente comprovada com os relatos carreados aos autos. O policial civil Fábio Souza da Silva relatou que trabalha na DEIC e aportaram diversas "denúncias" de moradores do bairro Paineiras, versando sobre um morador novo na residência situada à Rua Roque da Silva, 334, o qual estaria armazenado entorpecente no imóvel e traficando também. Com base nisso, efetuaram diligências no local, diversos dias, em horários diferentes, e notaram que ali tinha movimentação atípica, várias pessoas entravam na residência e saíam sem nada. As diligências foram prejudicadas porque bem de frente ao imóvel tem um bar. Notaram também que alguns veículos paravam, entravam na residência e saíam, o portão sempre estava aberto. Conversaram com alguns moradores do bairro e eles falaram que, realmente, na casa estava havendo ato de traficância, geralmente no período da noite, faziam bastante barulho. Elaboraram relatório e a autoridade policial representou por mandado de busca, que foi deferido pelo Juízo. Posteriormente, após o deferimento, foram dar cumprimento a essa ordem judicial e o portão estava aberto. Entraram na residência e não havia nenhum móvel, estava vazio. No fundo localizaram seis "tijolos" de maconha, centenas de microtubos de cocaína, balanças de precisão e alguns microtubos vazios. Como não tinha ninguém na residência, apreenderam, levaram o que apreendido até a autoridade policial e foi instaurado inquérito. Intimado o proprietário da residência, Célio, ele narrou que havia adquirido o imóvel há três meses numa permuta de uma chácara e já estava locado para uma pessoa vulgo "Mara" e sua filha "Carol", tentou fazer um contrato, mas as duas pessoas disseram que não queriam e manifestaram o desejo de sair. Contataram a pessoa que alugou e vendeu o imóvel, dona Jorgina, ela disse ter alugado o imóvel verbalmente para "Mara" e o esposo à época, Luiz. Encontraram André Luiz, que falou ter se separado de "Mara" em 2021 e disse que ela ficou morando sozinha com a filha na residência. Encontraram a Dulcimara, que chamavam de "Mara", e ela narrou ter morado no imóvel juntamente com a Carol e que teve um relacionamento com André Luiz até janeiro. Dulcimara disse também que em abril havia se mudado do local e deixado o bem como entrou, sem o cadeado no portão. Sua filha, "Carol", também intimada, relatou que, posteriormente à mudança, retornou ao imóvel para buscar uma televisão e alguns objetos que tinham ficado, encontrando um homem dentro da residência, o qual se identificou como Lucas Allan. Com essa informação, baseados no sistema, conseguiram identificar algumas pessoas e fizeram reconhecimento fotográfico, apresentando fotos de diversas pessoas e uma com a qualificação Lucas Allan Junior Dias para ver se era a pessoa que tinha encontrado quando retornou. "Carol" narrou que, ao encontrar essa pessoa, esta lhe disse que estava morando lá e cuidando da casa para proprietária. Ao intimarem Lucas Allan, ele narrou ter visto que a casa estava vazia, que não tinha mais morador, praticamente invadiu a casa e estava usando o fundo para armazenar entorpecente e cortas as peças grandes de maconha, encher os microtubos, que todo aquele entorpecente apreendido ali na ocasião era dele, era o proprietário e os demais não sabiam que tinha entrado no imóvel porque estava vazio.

O réu, por fim, confessou a prática do crime na fase policial (fls. 93/94) e em Juízo. Afirmou que tudo era seu. Ia fazer o comércio ilícito da droga. Estava embalando e guardando para alguém, ganhando para tanto, embora não tenha um valor específico para dizer. Estava com o entorpecente há uns seis, sete meses. Guardava

em vários locais. Por coincidência, ouviu sobre a casa e a invadiu para guarda a droga. Não está sendo ameaçado, nem sua família. Já foi processado e condenado à pena de cinco anos e quatro meses por roubo.

Como se vê, a coerente e segura versão emprestada aos fatos pelos policiais civis e pela testemunha de acusação, mais a confissão do réu, tudo sob o crivo do contraditório, em perfeita consonância o conjunto probatório, cuidam de ratificar a acusação contida na denúncia.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, no que diz respeito à quantidade, diversidade e qualidade da droga apreendida, verifico que, além de encontrados diversos petrechos e embalagens, também foram apreendidos pouco mais de seis quilogramas só de maconha, fora quantidade razoável de cocaína, inclusive na forma de crack, fugindo, e muito, à traficância convencional, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal de seu dobro, atingindo o patamar médio cominado ao tipo penal.

Não é só. Conforme certidão de fls. 124/125, o acusado ostenta condenação definitiva por roubo majorado, portanto, é reincidente, o que faz incidir a respectiva agravante e afasta a diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, confessou a prática do crime, de modo que a agravante da reincidência resta compensada com a referida atenuante. Aliás, perfeitamente válida a confissão. O réu apresentou versão consistente e harmônica com as demais provas produzidas, tanto na fase policial como em Juízo, valendo o destaque de que na última oportunidade, como se pode conferir na mídia audiovisual, mostrou-se bem seguro e confortável, o que é incompatível com a alegação de que pudesse estar sendo influenciado ou coagido. Ainda que não sob sua autoridade nem sozinho, como geralmente acontece no tráfico em grande escala, evidente o consciente e voluntário envolvimento do acusado com o entorpecente e sua destinação.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, em especial apreensão de petrechos e embalagens, típicos do tráfico em grande escala, bem assim a enorme quantidade, diversidade e qualidade dos entorpecentes, conforme acima descrito, fixo a pena-base em de 10 (dez) anos de reclusão, definitiva, porquanto compensada a reincidência com a confissão e ausentes outras circunstâncias ou causas que permitam sua modificação. Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 1000 (mil) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária.

Diante do elevado montante de pena imposto, da reincidência, bem assim da gravidade abstrata (equiparado a hediondo) e, mais ainda, concreta do crime, inaplicável qualquer benefício (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Isto posto, e pelo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o réu LUCAS ALLAN JUNIOR DIAS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado monetariamente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, considerando o elevado quantum de pena imposto, a reincidência, bem assim, e ainda mais, a gravidade concreta do crime, considerando que o réu invadiu imóvel alheio para usá-lo com depósito e laboratório de mistura e porcionamento de entorpecentes, local em que, além de diversos petrechos e embalagens, também foram apreendidos pouco mais de seis quilogramas só de maconha, fora quantidade razoável de cocaína, inclusive na forma de crack.

Poderá, entretanto, apelar em liberdade, pois permaneceu em liberdade durante todo o trâmite do processo, inexistindo razões para decretação da sua custódia cautelar nesta fase.

As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, estando suspensa a exigibilidade em relação ao réu, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela Defensoria Pública.

P.R.I. e C..

Sorocaba, 19 de maio de 2022.

MARGARETE PELLIZARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA